管理規約の改定案について（理事会検討資料）

2026年4月1日に施行された改正区分所有法に合わせて管理規約を見直すため、改定案を議題ごとに整理しました。①「法律の改正に合わせる変更」は法律と食い違わないために必ず必要な変更、②「暮らしや運営に関わる変更」は組合が採用するかどうか・どう書くかを決められる変更です。まず①で内容を理解・確認し、次に②で一つずつ採否を判断してください。今回は条番号の整理だけの変更（③）を独立した議題にしていませんが、参照番号を直す改定は関係する①の議題に含めています。

① 法律の改正に合わせる変更：理解する

改正された法律に合わせるため、変えないことはできません。何が求められているかを理解し、質問があれば確認します。

1. 総会の特別決議の要件と、3分の2で決める工事・復旧（第49条）

関係する条：第49条

規約の変更などの特別決議（普通の過半数より重い要件で決める決議）を、組合員と議決権の各過半数が出席したうえで、出席者とその議決権の各4分の3以上で決める形に改めます（第3項）。瑕疵（欠陥）の除去やバリアフリー化の工事、建物の価格の2分の1を超える滅失からの復旧は、新しい第4項に移し、出席者の各3分の2以上で決めます。これに伴い旧第3項第五号が第四号に、旧第4項～第10項が第5項～第11項になります。

理解のポイント

- 改正法（区分所有法第31条第1項など）は、特別決議を「出席者の4分の3」で数えるように改めました。今の「組合員総数・議決権総数の各4分の3以上」のままでは法律と食い違い、その部分が効力を失うおそれがあります。
- 瑕疵の除去・バリアフリー化の工事と大規模な滅失からの復旧は、改正法で出席者の各3分の2以上に要件が緩和されました。今の規約の重い要件のままでは法律と食い違います。
- 欠席者が多くても決議できるようになる一方、組合員と議決権の各過半数の出席が必要です。書面や代理人による議決権の行使は出席に数えます。
- 普通決議の定足数（第1項）は今回の対象外で、変えていません（notes参照）。

想定される質問

- Q：今回の規約改正の総会は、今の規約の「全員の4分の3」で数えるのですか。／A：いいえ。基準日は改正法の施行後なので、改正法の要件（組合員・議決権の各過半数の出席、出席者の各4分の3以上の賛成）で数えます。
- Q：出席が少ない総会で重要なことが決まってしまいませんか。／A：組合員と議決権の各過半数の出席が条件です。書面・代理人による行使も出席に数えるため、議案の事前の周知と議決権行使書の回収が大切になります。

判断：☐ 理解した　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**理解した**

2. 建替えなどマンション再生等の決議（第45条・第46条・第49条・第50条・第54条）

関係する条：第49条、第45条、第46条、第50条、第54条

建替え決議は、耐震性不足などの事由がある場合は各4分の3以上で決められるようにし、改正法で新しくできた建物更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊しの各決議にも対応させます（第49条）。旧制度のマンション敷地売却決議に関する定め（第45条旧第6項、第50条第十四号など）を改正法の決議に合わせて書き直し、関係する条の「建替え決議又はマンション敷地売却決議」を「マンション再生等に係る決議」に直します（第46条・第54条）。第45条旧第6項を削るため、耐震改修促進法の法律番号を第49条第3項第二号に書き加えます。

理解のポイント

- 改正法は再生の手法を増やし、一定の事由があれば建替えなどの要件を各4分の3に緩和しました。今の規約のままでは要件が法律と食い違い、新しい決議の手続きも定めがありません。
- 第46条の括弧書きを直すことで、建物更新・取壊しなどの決議でも、これまでの建替え決議と同じく2か月の招集期間を確保できます。
- 第54条は、第45条の項の繰り上がりに合わせた参照の直しと用語の直しです。見送ると参照先がずれます。
- 「マンション再生等」の言葉は第29条（修繕積立金）の改定で定義します（②の議題「修繕積立金の使い道」参照）。

想定される質問

- Q：今すぐ建替えなどを検討するということですか。／A：いいえ。将来その決議をする場合の要件と手続きを、改正法に合わせて整えておくものです。

判断：☐ 理解した　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**理解した**

3. 総会の招集通知（議案の要領と緊急時の短縮）（第45条・第54条）

関係する条：第45条、第54条

すべての議案について、招集通知に「議案の要領」（議案の内容の概要）を示すことを第1項に定め、特定の決議に限っていた旧第4項は削ります。緊急時に招集通知の期間を短縮できる下限を、今の5日間から法律の下限である1週間に改めます。旧第7項～第9項は第6項～第8項になり、これを準用する第54条の参照（「第4項から第8項まで」→「第4項から第7項まで」、「第9項」→「第8項」）も直します。

理解のポイント

- 改正法（区分所有法第35条第1項）は、すべての議案で議案の要領の通知を求めています。今の規約は一部の決議に限っているため、法律と食い違います。
- 緊急時の短縮を5日間とする今の定めは、法律の下限（1週間）を下回り、効力を失うおそれがあります。
- 第54条の参照の直しを見送ると、第45条の項の番号とずれます。

想定される質問

- Q：通知を作る手間が増えますか。／A：すべての議案に要領を付ける必要があるため、通知の作成にやや手間が増えます。緊急時でも1週間前までの通知が必要になります。

判断：☐ 理解した　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**理解した**

4. 保険金・損害賠償金などの請求と受け取り（第25条・第25条の2・第69条・第70条）

関係する条：第25条、第25条の2、第69条、第70条

共用部分について生じた保険金・損害賠償金・不当利得返還金（本来受け取るべきでない人が得た利益を返させるお金）を、理事長が区分所有者や元の区分所有者を代理して一元的に請求・受領する条（第25条の2）を新しく設けます。各区分所有者は個別に請求しないこと、部屋を売るときに「別段の意思表示」（請求権を自分に残す旨の表明）をしないこと、受け取ったお金を修繕に充てることなども定めます。これまで第25条第2項と第69条第3項第二号・第6項にあった定めはこの条に移して削り、第70条の合意管轄（訴訟を扱う裁判所）の対象に第25条の2第2項を加えます。

理解のポイント

- 改正法（区分所有法第26条第2項・第4項・第5項）で、損害賠償金などについても理事長（管理者）が元の区分所有者を含めて代理できるようになりました。
- まとめて請求・受領することで、部屋の売買があっても修繕の費用を確実に確保しやすくなります。
- 第70条を直さないと、損害賠償金などの訴訟がこれまでどおり同じ裁判所で扱えなくなるおそれがあります。

想定される質問

- Q：区分所有者が自分で損害賠償を求めることはできなくなるのですか。／A：共用部分の損害については、理事長が一元的に請求・受領し、各区分所有者は個別に請求しないことを定めます。

判断：☐ 理解した　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**理解した**

5. 理事会の招集請求の空欄（〇）に数字を入れる（第54条第2項・第3項）

関係する条：第54条

今の規約の第54条第2項・第3項は数字が「〇」のままでした。委員会で、理事の3分の1以上の同意で理事会の招集を請求できること、請求があった日から7日以内に、請求があった日から14日以内の日を会日とする招集通知が出されないときは請求した理事が招集できることと数字を入れました。

理解のポイント

- 法律の改正で必要になった変更ではなく、委員会の判断による内容の変更です。
- 利点：空欄が埋まり、理事が理事会の招集を求める手続きが実際に使えるようになります。
- 注意点：数字の決め方によって、少数の理事でも理事会を開けるかどうかが変わります。

判断：☐ 理解した　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**理解した**

② 暮らしや運営に関わる変更：判断する

法律上は必須ではありません。採用する・修正して採用する・見送るのいずれかを決め、〔選択〕の箇所はどの案にするかを決めます。

6. 修繕積立金の使い道とマンション再生等の定義（第29条・第34条・第50条）

関係する条：第29条、第34条、第50条

修繕積立金を使える対象に、改良工事、積立金の管理・運用の費用、建物更新・建物敷地売却・取壊しなどの再生手法（まとめて「マンション再生等」）の調査費用を加えます（第1項に号が1つ増えます）。決議後の取崩しの定めは、旧第2項・第3項を改正法の5つの決議と名称が変わった円滑化法（マンションの再生等の円滑化に関する法律）に合わせた1つの項にまとめ、旧第4項・第5項は第3項・第4項になります。第34条第四号の「建替え等」を「マンション再生等」に、第50条第十三号・第十五号の参照先と言葉を直します。

判断のポイント

- 利点：建替え以外の再生手法の検討費用にも積立金を使えることがはっきりし、将来の検討を進めやすくなります。
- 注意点：使い道が広がる分、積立金の取崩しが増える可能性があります。取崩しには総会の決議が必要なことは変わりません。
- 「マンション再生等」の定義は、①の議題（第46条・第50条・第54条）でも使います。見送る場合でも、定義とその参照（第50条第十五号の第29条第2項など）が成り立つよう別の書き方が必要です。
- 第34条・第50条の直しは第29条の改定に合わせたもので、見送ると言葉や参照がずれます。

選べる案

- 採用する：改定案どおり使い道と取崩しの定めを改正法に合わせる。
- 修正する：使い道の追加のうち、例えば積立金の管理・運用の費用は加えないなど、一部を絞る（その場合も①で使う「マンション再生等」の定義は残す）。
- 見送る：今の使い道のままとする。ただし①の議題で使う言葉の定義と、第29条を参照する条を別に整える必要があります。

想定される質問

- Q：調査費用に使えるようになると、すぐに積立金が減りますか。／A：使えるようになるだけで、実際の支出には総会の決議が必要です。

判断：☐ 採用　☐ 修正して採用　☐ 見送り　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**採用**

7. 3分の2で決める工事の通知（第45条第4項）

関係する条：第45条

瑕疵の除去やバリアフリー化の工事を出席者の3分の2で決める総会では、招集通知にその旨と理由を示すことを、削った旧第4項の位置に定めます。

判断のポイント

- 利点：要件が緩和された決議について、組合員が事前に理由を知って判断できます。
- 注意点：通知の作成にその分の手間がかかります。
- 見送る場合は第4項が空くため、第45条の項番号と、これを準用する第54条の参照を改めて整える必要があります。

選べる案

- 採用する：改定案どおり、3分の2決議の旨と理由を通知に示す。
- 修正する：通知に示す内容（理由の書き方など）を変える。
- 見送る：特別な通知の定めを置かない（項番号と第54条の参照を整え直す）。

判断：☐ 採用　☐ 修正して採用　☐ 見送り　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**採用**

8. 所在が分からない区分所有者を決議の母数から外す手続き（第69条の2）

関係する条：第69条の2

所在が分からない区分所有者がいるとき、理事長が理事会の決議を経て裁判所に請求し、決定を得てその人を総会の決議の母数（数える対象）から外せるようにします。決定後は招集通知も不要になり、かかった費用

はその区分所有者に請求できます。

判断のポイント

- 改正法（区分所有法第38条の2）で裁判所の決定による除外の制度ができました。規約に定めることで、組合として請求する手順がはっきりします。
- 利点：連絡の取れない人がいても、特別決議などが成立しやすくなります。
- 注意点：裁判所への手続きと費用がかかり、理事会の判断の負担が生じます。

選べる案

- 採用する：改定案どおり定める。
- 修正する：理事会の決議に加え総会の決議を要件にするなど、手続きを重くする。
- 見送る：規約に定めない（必要になった時点で改めて検討する）。

想定される質問

- Q：今、所在の分からない区分所有者はいますか。／A：組合員名簿や管理費の納入状況などで確認し、必要性の判断材料にしてください。

判断：☐ 採用　☐ 修正して採用　☐ 見送り　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**採用**

9. 所有者不明・管理不全の部屋の管理命令（第48条第7項・第69条の3・第69条の4）

関係する条：第69条の3、第69条の4、第48条

所有者が分からない部屋や、管理されず周りに迷惑をかけている部屋について、理事長が理事会の決議を経て裁判所に管理人の選任（管理命令）を請求できることを定めます。選ばれた管理人の届出と、かかった費用をその部屋の区分所有者に請求することも定めます。所有者不明専有部分管理人が、その部屋の組合員に代わって議決権を使えること（資格を示す書面の写しを出す）を第48条第7項に加えます。

判断のポイント

- 改正法（区分所有法第46条の2・第46条の8）でこれらの制度ができました。規約に定めることで組合として使う手順がはっきりします。
- 利点：放置された部屋の管理費滞納や雨漏りなどの被害に対応しやすくなります。
- 注意点：裁判所への手続きと費用がかかります。費用は区分所有者に請求できますが、回収できない可能性もあります。
- 第69条の4は費用の手続きで第69条の3を準用するため、片方だけ採用する場合は書き方の調整が必要です。

選べる案

- 採用する：3つの条をすべて改定案どおり定める。
- 一部採用：所有者不明か管理不全のどちらか一方のみ定める（準用の書き方を直す）。

- 見送る：規約に定めない。

判断：☐ 採用　☐ 修正して採用　☐ 見送り　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**採用**

10. 海外在住の区分所有者の国内管理人（第33条の2・第45条・第48条）

関係する条：第33条の2、第45条、第48条

海外に住む区分所有者が選んだ「国内管理人」（国内に住み、通知の受け取りや議決権の行使などを任される人）について、選任・終了・変更を書面で組合に届け出ることを定めます。届け出た国内管理人あてに総会の招集通知を出すこと（第45条）、国内管理人を議決権の代理人になれる人に加えること（第48条）も定めます。

判断のポイント

- 改正法（区分所有法第6条の2）で国内管理人の制度ができました。届出の定めがないと、組合が誰に通知すればよいか分かりにくくなります。
- 利点：海外在住の方への連絡や議決権行使が確実になります。
- 注意点：届出方法は理事会で「書面により」と決め、今の第33条の届出とそろえています。電磁的方法を使うと決めた場合は見直しが必要です。

選べる案

- 採用する：改定案どおり定める（届出は書面）。
- 修正する：届出方法に電磁的方法を加えるなど。
- 見送る：規約に定めない（第45条・第48条の関係部分も加えない）。

想定される質問

- Q：海外在住の区分所有者が今いなくても必要ですか。／A：今後の売買や転居で生じる可能性があり、先に定めておくかどうかの判断になります。

判断：☐ 採用　☐ 修正して採用　☐ 見送り　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**採用**

11. 他の部屋への立入りと保存行為（第24条）

関係する条：第24条

管理を行う者（区分所有者や理事長など）が、他の人が管理する専有部分などへの立入りを請求できることに加え、そこで自ら修理などの保存行為を実施することを請求できることを定めます。正当な理由なく拒否して生じた損害の賠償の対象にも、保存行為を加えます。災害や事故のときの理事長の対応は、今の規約どおり立入りだけとし、理事長が自ら保存行為を行う定めは加えません。

判断のポイント

- 改正法（区分所有法第6条第2項）で、管理を行う者が相手の専有部分などで自ら保存行為を実施することを請求できると明記されました。
- 利点：配管の修理など、他の部屋に入って作業する必要があるときの根拠がはっきりします。
- 注意点：請求される側の負担（立入りと作業の受け入れ）が増えます。
- 緊急時の理事長による保存行為は理事長の負担を考えて加えていません。漏水時などの対応体制とあわせて判断してください。

選べる案

- 採用する：改定案どおり（緊急時は立入りのみ）。
- 修正する：標準管理規約にならい、緊急時に理事長が自ら保存行為を行える定めも加える。
- 見送る：今の規約どおり立入りのみとする。

想定される質問

- Q：相手に直してもらうよう求めるものですか。／A：いいえ。請求する側が、相手の部屋などで自ら修理などを行わせてもらうよう求めるものです。

判断：☐ 採用　☐ 修正して採用　☐ 見送り　メモ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理事会の判断：**採用**

参考：今回の改定案に含まれていない点

- 普通決議の定足数（第49条第1項「議決権総数の半数以上」）は、標準管理規約では「過半数」です。法律の要求ではありませんが、あわせて検討するとよい点です。
- 共用部分の変更に伴う専有部分の保存行為等の決議（「共用部分の管理に伴う専有部分の保存行為等」の論点）は今回採用していません。必要かどうか検討してください。
- 所有者不明専有部分管理人を決議の母数で組合員とみなす定めと、管理人あての招集通知（標準管理規約 第47条第8項・第43条第2項）は改定案に入っていません。第48条第7項を採用する場合、あわせて入れるか検討してください。
- 理事会の議決事項（第56条）に、第25条の2第2項の訴訟や第69条の2～第69条の4の裁判所への請求を明記すると分かりやすくなります。また、今の第56条第1項は第十号が欠けています。
- 条・項の番号が変わるため、議事録・掲示物・理事会の運営ルールなどで引用している箇所があれば直してください。
- 電磁的方法の利用を決めた場合は、届出（第33条・第33条の2）・議決権行使・議事録など規約全体の規定をまとめて見直してください。

このあとの流れ

理事会で②の各議題の採否と修正を決め、その結果を改定案に反映します（見送る議題がある場合は、項番号や参照の整え直しも行います）。確定した案について住民説明会を開き、意見を踏まえて総会に1つの議案として提出します。規約の改定は特別決議で、改正法の要件（組合員と議決権の各過半数の出席、出席者とその議決権の各4分の3以上の賛成）で決議します。細則はないため、普通決議の議案はありません。

> この資料は総会提案の下書きであり、法的助言ではありません。改正区分所有法に抵触しない範囲では、内容は各管理組合が自由に決められます。 改定案の条文そのものは「新旧対照表」を見てください。